

第六章 金融法律制度

第三单元 证券法律制度

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	证券法基础理论	低
2	证券的发行与上市	高
3	投资者保护制度	一般
4	信息披露制度	一般
5	禁止交易行为	一般
6	上市公司收购	高

知识点 1：证券法基础理论

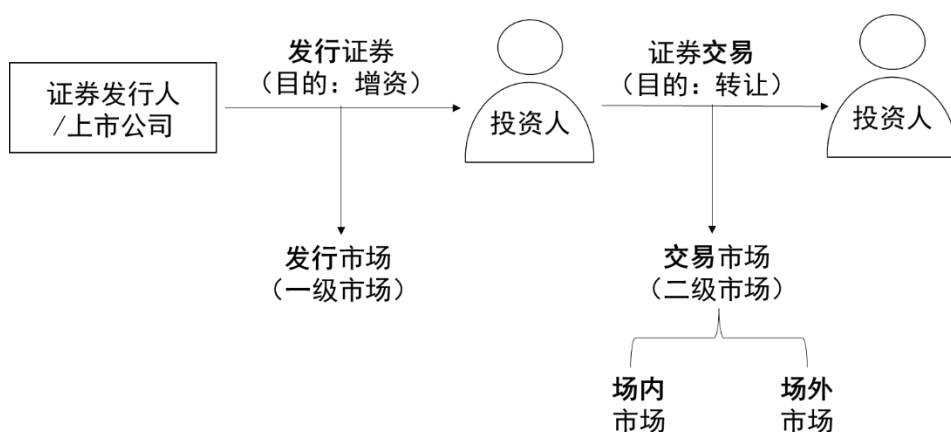
一. 直接适用《证券法》的范围

证券类型	直接适用《证券法》的范围
股票+公司债券+存托凭证	发行和交易
政府债券+证券投资基金份额	上市交易

二. 公开发行证券的界定

要点	具体规定	备注
看对象	向 不特定对象 发行（ 不考虑人数 ）	公开 发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门 注册 。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定
看人数	向 累计超过 200 人 的 特定对象 发行，但是依法实施 员工持股计划的员工人数不计算在内	
看方式	广告、公开劝诱、变相公开	
记忆口诀	“不二加公开” 	

三. 证券市场结构概述

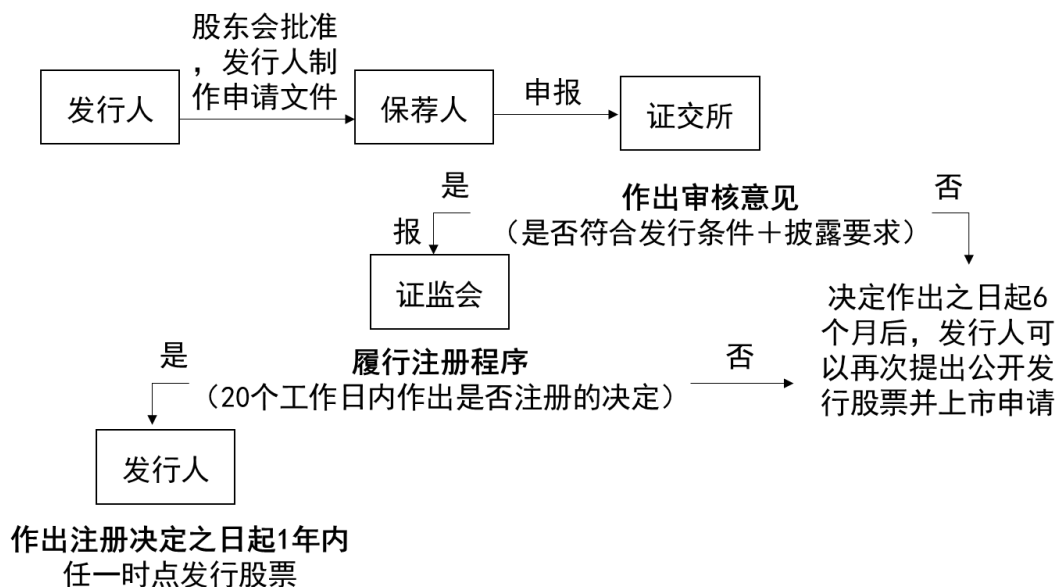


四. 证券交易市场

类型	交易场所	板块层次	服务对象
场内市场	上海 证券交易所	科创板	成长型企业 (科技创新型企业)
		主板市场	成熟型企业 (“龙头企业”)
	深圳 证券交易所	创业板	成长型企业 (创新创业型企业)
		2021年9月在全国中小企业股份转让系统 精选层 的基础上建立了北京证券交易所 新增发行人应为全国股转系统 连续挂牌满12个月 的 创新层 挂牌公司	

类型	交易场所	板块层次
场外市场	全国中小企业股份转让系统 (“新三板”)	创新层
		基础层
	产权交易所 (“四板市场”)	各省、自治区、直辖市、计划单列市行政区域内设立的区域性股权市场运营机构 不得超过一家

五. 证券发行的注册制



[案例 6. 43]

关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复

灿芯半导体（上海）股份有限公司：

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第205号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：

- 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
- 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
- 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
- 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

中国证监会

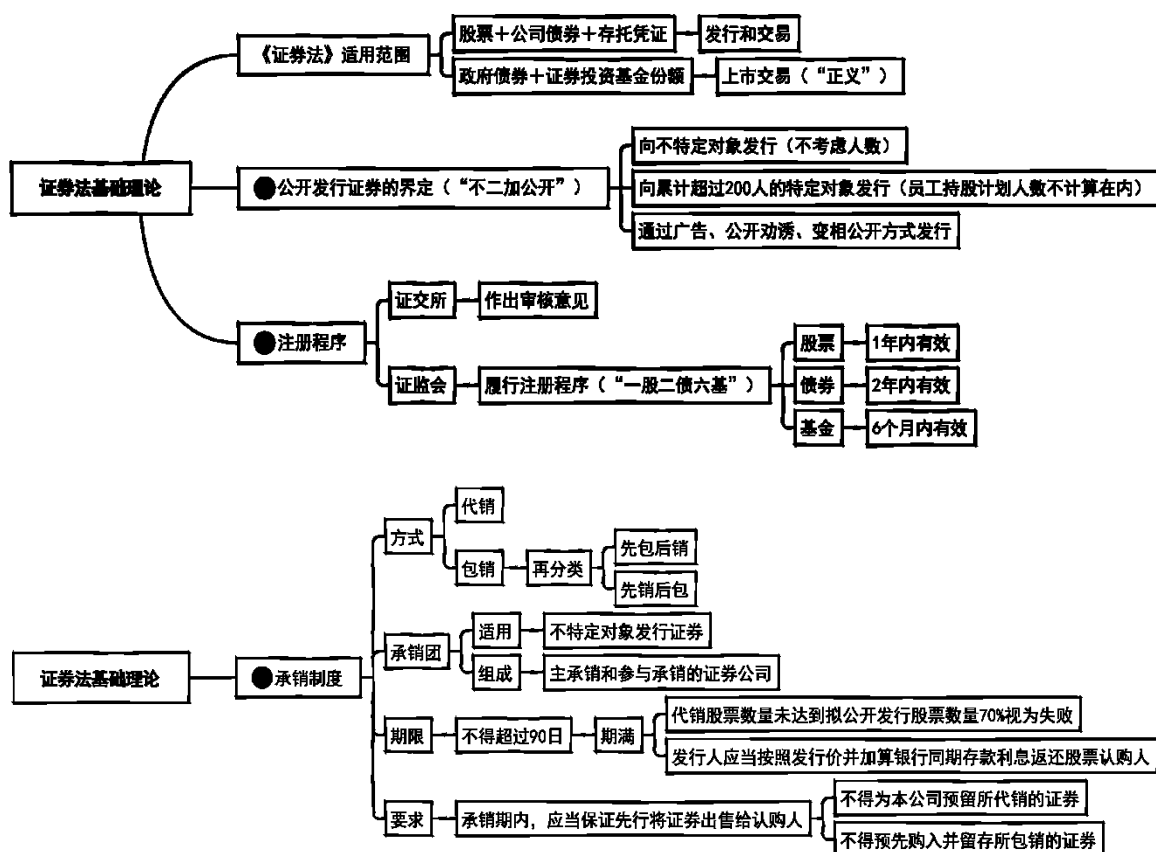
2024年1月17日

六. 证券承销制度

要点	具体规定		
方式	代销	证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式	
	包销	先包后销	证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，然后再向投资者销售
		先销后包	证券公司在承销期结束后将售后剩余证券全部自行购入
承销团	向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券		

	公司组成
期限	证券的代销、包销期限最长不得超过90日（≤90天都可以）
要求	在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人
禁止	不得为本公司预留所代销的证券 不得预先购入并留存所包销的证券
代销失败	股票发行采用代销方式，代销期限届满，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量70%，发行失败 发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息退还股票认购人

本单元“知识点1”总结



精学细练

【多选题】根据证券法律制度的规定，在我国境内发行下列证券时，应当适用《证券法》的有（ ）。

- A. 公司债券
- B. 股票
- C. 政府债券
- D. 存托凭证

【答案】ABD

【解析】选项C：上市交易应当适用《证券法》，发行不适用。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列属于证券公开发行情形的有（ ）。

- A. 向不特定对象发行证券的

- B. 向累计不超过 200 人的不特定对象发行证券的
- C. 向累计不超过 200 人的特定对象发行证券的
- D. 采取电视广告方式发行证券的

【答案】ABD

【解析】有下列情形之一的，为公开发行：（1）向不特定对象发行证券的；（2）向特定对象发行证券累计超过 200 人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内；（3）法律、行政法规规定的其他发行行为。非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

【单选题】根据证券法律制度的规定，对于申请在科创板公开发行股票并上市的公司，作出同意或者不同意股票公开发行并上市的审核意见的是（ ）。A. 保荐人

- B. 证券业协会
- C. 证券交易所
- D. 证监会

【答案】C

【解析】股票公开发行已经实施全面注册制，发行人依法由保荐人保荐并向交易所申报，“交易所”形成审核意见后报中国证监会依法履行发行注册程序。

【单选题】甲股份有限公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，依法经上海证券交易所发行上市审核后报送中国证监会发行注册，中国证监会同意注册并作出决定。该同意注册决定的有效期为（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 3 年

【答案】C

【解析】同意注册决定的有效期为作出注册决定之日起 1 年内。

【单选题】下列关于证券发行承销团承销证券的表述中，不符合证券法律制度规定的是（ ）。

- A. 承销团承销适用于向不特定对象公开发行的证券
- B. 发行证券的票面总值必须超过人民币 1 亿元
- C. 承销团由主承销和参与承销的证券公司组成
- D. 承销团代销、包销期最长不得超过 90 日

【答案】B

【解析】选项 AC：向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。选项 D：证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日。选项 B 当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于证券承销的表述中，正确的是（ ）。

- A. 采用包销方式销售证券的，承销人可将未售出的证券全部退还发行人
- B. 证券承销期限可以约定为 60 日
- C. 采用代销方式销售证券的，承销人应将发行人证券全部购入
- D. 采用包销方式销售证券的，证券公司有权在包销期内预先购入并留存所包销的股票

【答案】B

【解析】（1）选项 AC：证券代销，是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将

未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。证券包销，是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入再进行发售或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。(2) 选项 B：证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日。(3) 选项 D：证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

【单选题】根据证券法律制度的规定，关于证券承销业务，不正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 代销，在承销期结束时，证券公司将未出售的证券退还发行人
- B. 包销，优先保证出售给证券公司
- C. 代销和包销最长期限为 90 日
- D. 代销，优先保证出售给认购人

【答案】B

【解析】选项 BD：证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

知识点 2：证券的发行与上市

一. 公司首次公开发行新股，应当满足的基本条件

序号	具体规定
1	具备健全且运行良好的组织机构
2	具有持续经营能力（≠盈利能力）
3	最近 3 年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
4	发行人及其控股股东、实际控制人（“一发两控”）最近 3 年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

二. 公司首次公开发行新股，应当符合的核心发行条件

1. “主体资格”

序号	具体规定
1	发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责
2	有限责任公司按照原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算

[案例 6.44]

案情			
前身	灿芯半导体（上海）有限责任公司		
成立时间	2008 年 7 月 17 日		
变更公司形式时间	2021 年 2 月 5 日	原账面净资产值	3.97 亿元
		经审计的账面净资产评估值	4.33 亿元
		折股净资产值	3.97 亿元
证监会准予注册的日期	2024 年 1 月 17 日		

2. “会计基础工作规范、内控制度健全有效”

序号	具体规定
1	发行人会计基础工作规范，最近3年财务会计报告由注册会计师出具 无保留意见的审计报告
2	发行人 内部控制制度 健全且被有效执行，并由注册会计师出具 无保留结论的内部控制鉴证报告

3. “控制权、主营业务、管理团队稳定”

上市板块	稳定期限	实际控制人	主营业务	董事	高管	核心技术人员
		没有 变更	不存在重大 不利 变化			
主板	最近3年内	√	√	√	√	×
创业板	最近2年内	√	√	√	√	×
科创板	最近2年内	√	√	√	√	√

三. 公司债券的发行

1. 发行方式

发行方式	发行范围
公开发行	面向“专业投资者和普通投资者”发行
	面向“专业投资者>200人”发行
非公开发行	面向“专业投资者≤200人”发行

2. 公开发行公司债券的核心条件

发行范围	面向“专业投资者”	面向“专业投资者和普通投资者”
三年均利保利息	发行人最近3年平均可分配利润应当足以支付公司债券1年的利息	发行人最近3年平均可分配利润应当不少于公司债券1年利息的1.5倍
帮助普通投资者筛选优质发行人	—	发行人最近一期末净资产规模应当不少于250亿元
	—	发行人最近36个月内累计公开发行债券不少于3期，发行规模不少于100亿元
记忆口诀		
三均利保息，专业只看一，专普一点五，净资二百五，三年三期一百亿		
不得 再次公开发行公司债券的情形	违反证券法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途	
	对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延履行本息的事实， 仍处于继续状态	最近3年有 债务违约或迟延履行本息的事实
资金用途	公开发行公司债券募集的资金，必须按公司债券募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经 债券持有人会议 作出决议	
	公开发行公司债券募集的资金， 不得用于弥补亏损和非生产性支出	
专户管理	发行人应 指定专项账户 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转	
注册制	发行人公开发行公司债券，应当按照中国证监会有关规定制作注册申请文件，由发行人向证券交易所申报	
	中国证监会收到证券交易所报送的审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资	

	料后，履行发行注册程序
发行 期限	公开发行公司债券，可以申请 <u>一次注册、分期发行</u>
	中国证监会同意注册的决定自作出之日起 <u>2年内</u> 有效，发行人应当在注册决定有效期内发行公司债券，并自主选择发行时点
	公开发行公司债券的募集说明书自最后签署之日起6个月内有效

3. 非公开发行公司债券的要求与交易场所

要点	具体规定	
发行方式	非公开发行的公司债券不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式	
发行对象	应当是专业投资者，每次发行对象不得超过 200 人	发行人、承销机构应按照中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充分揭示风险
转让对象	仅限于在专业投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的专业投资者合计不得超过 200 人	
备案制度	非公开发行公司债券，由承销机构或者依照规定自行销售的发行人在每次发行完成后 5 个工作日内向中国证券业协会报备	
交易场所	非公开发行的公司债券可申请在证券交易场所、证券公司柜台转让	

四. 证券投资基金概述

1. 相关概念

要点	具体规定
证券投资基金	证券投资基金，是指通过公开或者非公开方式募集 <u>投资者</u> 资金，由 <u>基金管理人</u> 管理， <u>基金托管人</u> 托管，从事股票、债券等金融工具组合投资的一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式
基金份额持有人	投资者
基金管理人	可以是 <u>公司</u> 或 <u>合伙企业</u> ，如“基金管理公司”等
基金托管人	商业银行或其他金融机构

2. 分类

分类标准	种类	含义
按照运作方式	封闭式基金	基金份额 <u>总额固定、不得申购赎回、可以交易</u> 的基金
	开放式基金	基金份额 <u>总额不固定、可以申购赎回、不得交易</u> 的基金
按照募集方式	公募基金	通过公开方式募集资金的基金
	私募基金	通过非公开方式募集资金的基金

五. 证券投资基金的募集条件

1. 公募基金

要点	具体规定
资金募集对象	向不特定对象募集资金
	向特定对象募集资金累计超过200人
收益与风险的承担	基金份额持有人按其所持基金 <u>份额</u> 享受收益和承担风险

注册制	公开募集基金，应当经中国证监会 注册 ，未经注册，不得公开或者变相公开募集基金		
管理制度	公开募集基金 应当 由基金管理人管理，基金托管人托管		
发售	基金份额的发售，由 基金管理人 或者其委托的 基金销售机构 办理		
募集期限	基金管理人应自收到准予注册文件之日起 6个月内 进行基金募集，超期募集的	原注册事项未发生实质变化	报中国证监会 备案
		原注册事项发生实质变化	向中国证监会 重新提交注册申请
募集成功	封闭式基金	募集期限届满，募集的基金份额总额达到准予注册规模的 80%以上	
	开放式基金	募集期限届满，募集的基金份额总额 超过准予注册的最低募集份额总额	

2. 私募基金

分类	投资对象
私募 证券 基金	上市交易 的股票、债券等证券
私募 股权 基金	未上市 企业股权、不动产项目公司股权、上市公司 非公开发行或者交易 的股票、合伙企业份额、私募股权投资基金份额
创业 投资基金	创建中的未上市 成长性创业企业 股权

要点	具体规定	
私募基金组织形式	私募基金可以采用 公司、合伙企业、契约 等形式设立	
备案制	设立私募基金管理机构和发行私募基金 不设行政审批 ，但是各类私募 基金管理人均应当向基金业协会申请登记 ，各类私募基金 募集完毕，均应当向基金业协会办理备案手续	
合格投资者	是指达到规定的资产规模或者收入水平、具备相应的风险识别能力和风险承受能力，其认购金额不低于规定限额的单位和个人。其中， 单个 投资者认购 单只 私募证券投资基金的限额为 实缴金额不低于人民币 100 万元	
资金募集规则	1	私募基金管理人应当自行募集资金， 不得委托他人募集资金 ，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外
	2	私募基金应当向 合格投资者 募集，任一时点单只私募基金的投资者累计 不得超过 法律规定的人数
	3	私募基金管理人 不得采取为单一融资项目设立多只私募基金等方式，突破法律规定的人数限制
	4	私募基金管理人应当向投资者充分揭示投资风险，根据投资者的风险识别能力和风险承受能力匹配不同风险等级的私募基金产品
	5	私募基金 不得向合格投资者以外的单位和个人募集；不得向为他人代持的投资者募集；不得 通过报刊、电台、电视台、互联网等大众传播媒介，电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单，或者讲座、报告会、分析会等方式 向不特定对象宣传推介；不得以虚假、片面、夸大等方式宣传推介；不得以私募基金托管人名义宣传推介
	6	不得向投资者承诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益

7	私募基金管理人在资金募集过程中，应当按照国务院证券监督管理机构的规定和基金合同约定，向投资者提供信息
---	--

六. 上市交易的具体规定

1. 上市与终止上市的基本规定

要点	具体规定
上市决定	申请证券上市交易，应当向 证券交易所 提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议
终止上市决定	上市交易的证券，有证券交易所规定的终止上市情形的，由证券交易所按照业务规则终止其上市交易。 证券交易所决定 终止证券上市交易的，应当及时公告，并报 中国证监会备案
申请复核	对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可向 证券交易所 设立的复核机构申请复核

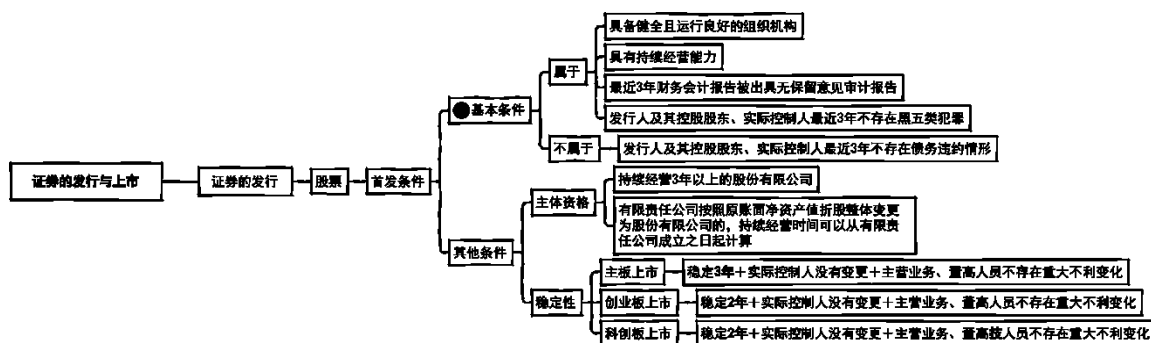
2. 股票在上交所主板上市的核心条件

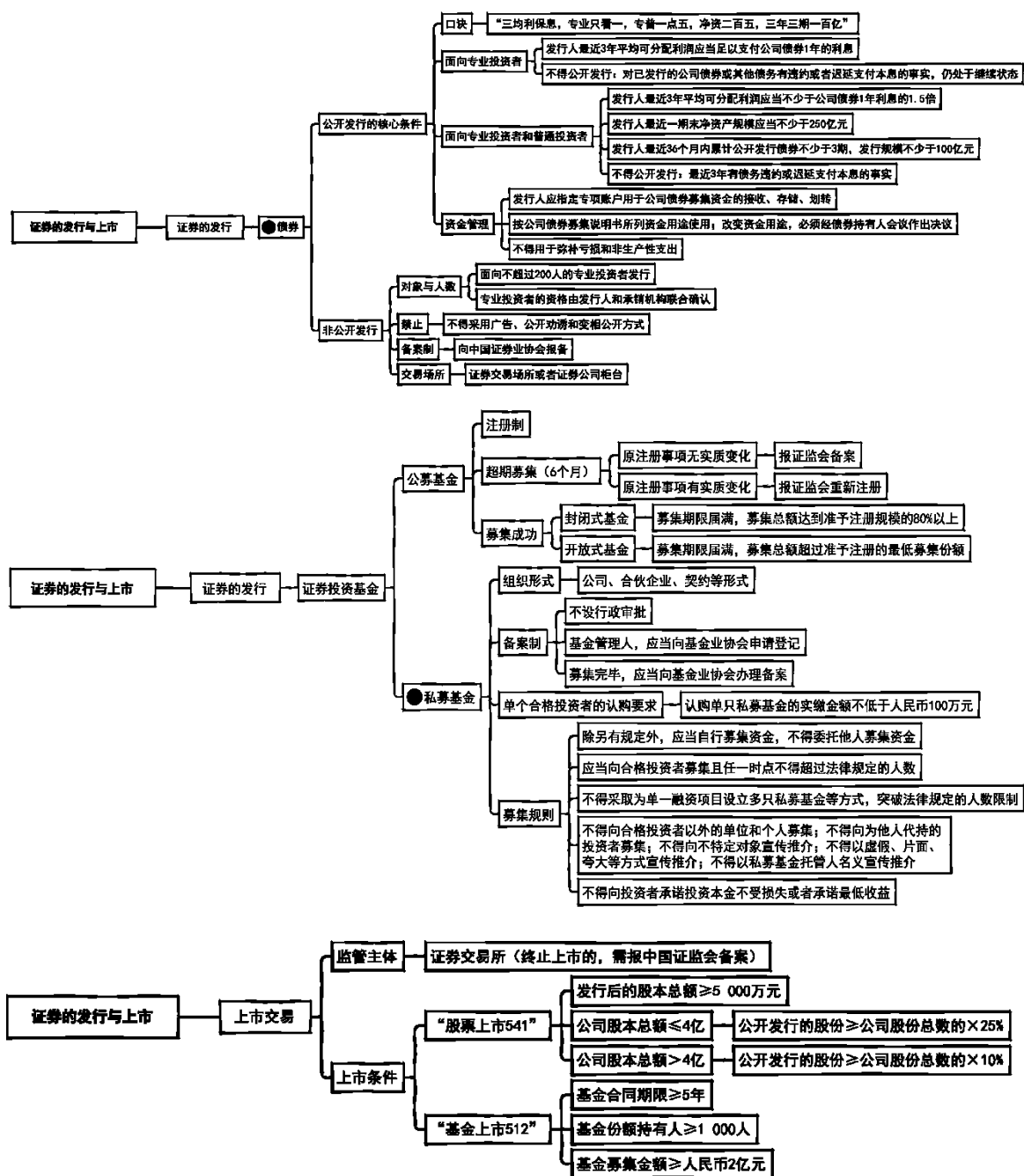
序号	上市条件
1	发行后 的股本总额不低于 5 000 万元
2	公司股本总额≤4 亿 公开发行的股份≥公司股份总数的× 25%
	公司股本总额>4 亿 公开发行的股份≥公司股份总数的× 10%
记忆口诀	“股票上市 541”

3. (封闭式公募) 基金的上市条件

序号	上市条件
1	基金合同期限为 5 年以上
2	基金份额持有人 不少于 1 000 人
3	基金募集金额 不低于人民币 2 亿元
记忆口诀	“基金上市 512”

本单元“知识点 2”总结





精学细练

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于发行人首次公开发行股票应具备条件的表述中，正确的有（ ）。

- A. 具有持续经营能力
- B. 具备健全且运行良好的组织机构
- C. 实际控制人不存在债务违约情形
- D. 最近3年财务会计报告被出具无保留意见的审计报告

【答案】ABD

【解析】首次公开发行股票的基本条件包括：（1）选项B：具备健全且运行良好的组织机构；（2）选项A：具有持续经营能力；（3）选项D：最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

报告；(4) 发行人及其控股股东、实际控制人最近 3 年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

【单选题】甲、乙、丙、丁四家公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，预计一年应付利息为 2 000 万元，下列可以公开发行公司债券的是（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 1 500 万元、1 800 万元
- B. 乙公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 2 100 万元、1 500 万元
- C. 丁公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 1 900 万元、1 800 万元
- D. 丙公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 1 800 万元、2 100 万元

【答案】D

【解析】选项 D：最近 3 年平均可分配利润足以支付公司债券 1 年的利息是面向专业投资者公开发行公司债券的条件之一。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于公开发行公司债券的表述，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 募集资金可用于非生产性支出
- B. 改变资金用途，应经债券持有人会议决定
- C. 募集资金不得用于弥补亏损
- D. 发行人应当指定专项账户，用于公司债券资金的接收、存储、划转

【答案】BCD

【解析】公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出，选项 A 不当选，选项 C 当选。发行人应当指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，选项 D 当选。公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。选项 B 当选。

【多选题】根据证券法律制度的规定，公司出现特定情形的，不得再次公开发行公司债券。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

- A. 存在延迟支付债务本息的事实且仍处于继续状态
- B. 高级管理人员发生重大变化
- C. 发生重大资产转让
- D. 对已公开发行的公司债券有违约事实且仍处于继续状态

【答案】AD

【解析】存在下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：(1) 对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实仍处于继续状态；(2) 违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 非公开发行公司债券只能面向专业投资者
- B. 每次发行对象不得超过 200 人
- C. 非公开发行的公司债券仅限于专业投资者范围内转让
- D. 非公开发行公司债券完成后应向中国证监会审批

【答案】ABC

【解析】非公开发行公司债券，承销机构或依法自行销售的发行人应当在每次完成后 5 个

工作日内向中国证券业协会报备。选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 非公开发行公司债券，每次只能向不超过 200 人的专业投资者发行
- B. 非公开发行公司债券，不得在证券交易场所柜台转让
- C. 非公开发行公司债券，应当向证券交易所申请注册登记
- D. 非公开发行公司债券，发行人在每次发行完成后 5 个工作日内向证监会报备

【答案】A

【解析】非公开发行的公司债券，可以申请在证券交易场所、证券公司柜台转让，选项 B 不当选；非公开发行公司债券，没有申请注册的要求，选项 C 不当选；非公开发行公司债券，由承销机构或依照规定自行销售的发行人在每次发行完成后 5 个工作日内向中国证券业协会报备，选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的是（ ）。

- A. 专业投资者的资格由中国证监会和证交所联合确认
- B. 非公开发行公司债券转让后，持有同次发行债券的专业投资者合计不得超过 200 人
- C. 专业投资者可以将持有的债券转让给普通投资者
- D. 非公开发行公司债券可以选择向普通投资者或者专业投资者发行

【答案】B

【解析】选项 A：“发行人、承销机构”应当按照中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充分揭示风险；选项 C、D：非公开发行、转让公司债券的对象只能是“专业投资者”。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于私募基金的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 私募基金必须采用公司形式设立
- B. 私募基金管理人应当在基金募集完毕后，向基金业协会办理备案手续
- C. 单个投资者认购单只私募基金的限额为实缴金额不高于人民币 100 万元
- D. 私募基金可以向为他人代持的投资者募集

【答案】B

【解析】私募基金可以采用公司、合伙企业、契约等形式设立，选项 A 不当选；单个投资者认购单只私募证券投资基金的限额为实缴金额不低于人民币 100 万元，选项 C 不当选；私募基金不得向为他人代持的投资者募集，选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开募集基金的表述中，正确的是（ ）。(2024 年改编)

- A. 基金业协会负责非公开募集基金发行的行政审批
- B. 非公开募集基金可以向投资者承诺投资本金不受损失
- C. 可以通过电子邮件等方式向不特定对象进行非公开募集基金的宣传推介
- D. 私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记

【答案】D

【解析】选项 A：设立私募基金管理机构和发行私募基金不设行政审批，但各类私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记，各类私募基金募集完毕，均应当向基金业协会办理备案手续；选项 B：非公开募集基金不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；选项 C：私募基金不得向合格投资者以外的单位和个人募集，不得向为他人代持的投资者募集，不得通过报刊、电台、电视台、互联网等大众传播媒介，电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单，或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开募集基金的表述中，正确的有（ ）。

- A. 非公开募集基金不得向投资者承诺投资本金不受损失
- B. 私募基金管理人不得采取为单一融资项目设立多只私募基金等方式，突破法律规定的人数限制
- C. 私募基金管理人一般不得委托他人募集资金
- D. 私募基金可以向合格投资者以外的投资者募集，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数

【答案】ABC

【解析】选项 D：私募基金应当向合格投资者募集，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于基金份额的上市交易表述中，正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 基金合同期限不能超过 5 年
- B. 申请基金份额上市交易，基金管理人应当向证券交易所提出申请
- C. 基金份额上市交易规则由中国证监会制定
- D. 基金份额持有人大会决定提前终止上市，应向中国证监会申请

【答案】B

【解析】基金份额上市交易，应当符合下列条件：（1）基金的募集符合《证券投资基金法》的规定；（2）基金合同期限为 5 年以上；（3）基金募集金额不低于 2 亿元人民币；（4）基金份额持有人不少于 1000 人；（5）基金份额上市交易规则规定的其他条件。选项 A 不当选。申请公开募集基金的基金份额上市交易，基金管理人应当向证券交易所提出申请，证券交易所依法审核同意的，双方应当签订上市协议。选项 B 当选。基金份额上市交易规则由证券交易所制定，报国务院证券监督管理机构批准。选项 C 不当选。基金份额持有人大会决定提前终止上市交易的，由证券交易所终止其上市交易，并报国务院证券监督管理机构备案。选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，当事人对证券交易所作出的终止上市交易决定不服的，可以向特定机构设立的复核机构申请复核，该特定机构是（ ）。（2023 年）

- A. 中国证监会
- B. 国务院
- C. 证券交易所
- D. 证券业协会

【答案】C

【解析】对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于公开募集基金的基金份额上市交易的表述中，正确的有（ ）。

- A. 基金管理人应当与证券交易所签订上市协议
- B. 基金合同期限为 1 年以上
- C. 基金募集金额不低于 2 亿元人民币
- D. 基金份额持有人不超过 200 人

【答案】AC

【解析】基金份额上市交易，应当符合下列条件：（1）基金的募集符合《证券投资基金法》的规定；（2）基金合同期限为 5 年以上；（3）基金募集金额不低于 2 亿元人民币；（4）基金份额持有人不少于 1000 人；（5）基金份额上市交易规则规定的其他条件。